Loojapartnerlusleping

Põhileping – Vidfluencer See loojate partnerlusleping ("leping") on sõlmitud järgmiste vahel:

1. Aryan Khan ja Jonathan Neill, kauplevad koos kui Vidfluencer, tavaline seltsing, mis tegutseb vidfluencer.io ("Ettevõte", "meie", "meie"); ja

2. Allpool looja üksikasjades nimetatud isik ("Looja", "teie"). See jõustub, kui sellele on alla kirjutanud mõlemad pooled.

Looja üksikasjad

Looja peab täitma enne allkirjastamist. Palun täitke kõik väljad, mis on märgitud * (kui see ei kehti, kasutage "N/A"). Me ei saa tööd alustada enne, kui need on lõpetatud.

Täielik juriidiline nimi*
Teie nimi, nagu teie isikutunnistusel

Looja/kanali nimi
Nimi, mille all postitate, kui see erineb

Kontaktmeiliaadress *
Kasutatakse tehingute, maksete ja ametlike teadete tegemiseks

aadress *
Teie kodu või ettevõtte aadress

Elukohariik*
Vajalik maksu- ja reklaamireeglite jaoks

Sotsiaalsed kanalid ja käepidemed *
nt. TikTok, YouTube, Instagram lingid

PayPal meil *
Kuhu teie maksed saadetakse

KMKR number
Ainult siis, kui olete käibemaksukohuslane

Vanus * (märkige üks): [ ] Olen 18-aastane või vanem [ ] Olen alla 18-aastane (vanem või seaduslik eestkostja peab samuti alla kirjutama)

1. Suhte eesmärk ja olemus

1.1 ettevõte haldab teenust, mis ühendab sisuloojad brändipartnerluse ja kasutajate loodud sisu (UGC) võimalustega.

1.2 ettevõte ei ole talendihaldusagentuur. Ettevõte ei halda, suuna ega kontrolli sisulooja kanaleid, sisustrateegiat ega brändi väljaspool konkreetseid tehinguid, mida ta käesoleva lepingu alusel soodustab.

1.3 See leping ei loo töö-, agentuuri- (lisaks allpool kirjeldatud konkreetsete tehingute hõlbustamisele), partnerlus- ega ühisettevõttesuhet. Creator on alati sõltumatu töövõtja ja otsustab iseseisvalt, kas nõustuda mis tahes võimalusega, sellest keelduda või läbi rääkida.

1.4 See leping ei ole eksklusiivne. Loojal on vabadus otsida ja aktsepteerida bränditehinguid iseseisvalt või teiste osapoolte kaudu. Ettevõtte vahendustasu (jaotis 3) kehtib ainult tehingutele, mille ettevõte teeb, läbirääkimisi peab või oluliselt hõlbustab.

Makseviis * Pangaülekanne / Wise (valige üks)

Makse üksikasjad:
Makseviis * PayPal / pangaülekanne / Wise (valige üks)

Makse üksikasjad:

2. Ettevõtte pakutavad teenused

2.1 ettevõte: • tuvastab ja tutvustab loojale asjakohaseid brändipartnerlusi ja UGC võimalusi; • pidada Looja nimel läbirääkimisi tehingutingimuste üle, kui looja seda palub; ja • väljastada iga kaubamärgipartnerluse kohta tehingupõhine lisa (vt 4. jagu).

2.2 Loojalt nende teenuste eest ettemaksu ei võeta.

2.3 ettevõte teatab Creatorile, millist kaubamärki ta kavatseb Creator tutvustada, ja jagab looja üksikasju kaubamärgiga alles siis, kui looja on sellega nõus.

Ettevõttel 2.4 ei ole õigust loojale midagi allkirjastada ega loojat tehinguga siduda. Looja on seotud ainult lepingu lisaga, millele looja on alla kirjutanud.

3. Komisjon

3.1 kiirus. Ettevõte võtab vahendustasu 20% tehingutasust kõigi tehingute eest, mille ettevõte loojale hangib, sõlmib või sisuliselt hõlbustab, sealhulgas brändipartnerlused, UGC lepingud, sponsorlus ja sidusettevõtete kokkulepped ("Ettevõtte tehing"). "Tehingutasu" tähendab kogusummat, mille bränd lepingu alusel loojale maksab või maksab, ilma käibemaksuta, nagu on sätestatud tehingulisandis.

3.2 Kui see on teenitud. Vahendustasu teenitakse alles siis, kui tehing on edukalt sõlmitud, ja kui tehingu lisades pole öeldud teisiti, arvutatakse see maksete alusel, mille Creator on brändilt tegelikult saanud. Kui tehingut pole, siis tasu pole.

3.3 Kes ja kuidas maksab. Igas tehingulisas on kirjas vahendustasu määr ja summa ning see, kas see arvatakse maha enne, kui loojale raha makstakse, loojale eraldi arve esitatakse või selle maksab bränd. Kui bränd maksab ettevõttele sama tehingu eest ka vahendustasu, öeldakse seda tehingulisas ja ettevõte ei võta selle tehingu eest loojalt vahendustasu, välja arvatud juhul, kui tehingulisas on selgelt öeldud, et mõlemad kehtivad.

3.4 Uuendused ja laiendused. Sama kaubamärgiga ettevõttelepingu mis tahes uuendamist või pikendamist, milles lepitakse kokku 6 kuu jooksul alates kuupäevast, mil ettevõte loojale esimest korda selle kaubamärgiga tutvust tegi, käsitletakse ettevõtte tehinguna ja rakendub vahendustasu. Pärast seda kokkulepitud uuendamist või pikendamist, ilma ettevõtte osaluseta, käsitletakse kui loojat, kes hangib võimaluse iseseisvalt ja vahendustasu ei kohaldata.

3.5 Sõltumatud tehingud. Tasu ei kohaldata tehingutele, mille looja hangib täiesti iseseisvalt, ilma ettevõtte tutvustamise või materiaalse osaluseta.

3.6 Mitte möödahiilimine. Kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil ettevõte looja esmakordselt brändi tutvustab, ei tegele looja selle kaubamärgiga vahendustasude vältimiseks muu kanali kaudu.

3.7 Pooled lepivad kokku, et ajaliselt piiratud komisjonitasu uuendatud või pikendatud tehingutelt on mõistlik ja proportsionaalne ettevõtte õigustatud huvide kaitse tema tehtavate tutvustuste osas ning ei ole ulatuselt ega kestuselt laiem, kui selleks on vajalik.

4. Üksiktehingu lisad

4.1 Iga ettevõtte poolt sõlmitud kaubamärgitehing salvestatakse eraldi kirjaliku tehingulisandina, millele on alla kirjutanud looja. Igas lisades täpsustatakse: kaubamärgi nimi, tarned, sisu spetsifikatsioonid, antud kasutusõigused, mis tahes eksklusiivsuse periood, tehingutasu, vahendustasu (vt klauslit 3.3), kes ja millal maksab Creatorile, tähtajad ja brändispetsiifilised nõuded.

4.2 Kui tehingu lisa on selle lepinguga vastuolus, kehtib tehingu lisa, kuid ainult selle konkreetse tehingu puhul.

4.3 Ükski kaubamärgileping ei ole loojale siduv enne, kui looja on asjakohase lepingu lisa üle vaadanud ja allkirjastanud.

5. Maksetingimused

5.1 Igas tehingulisas on märgitud, kas bränd maksab otse loojale või ettevõttele.

5.2 Kui ettevõte saab looja jaoks raha, hoiab ettevõte Looja osa ja maksab selle PayPal kaudu (välja arvatud juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud muul viisil) 7 päeva jooksul pärast rahaliste vahendite saamist, välja arvatud juhul, kui tehingu lisades on sätestatud teistsugune ajakava. Ettevõte esitab loojale lühikese väljavõtte, milles on näidatud saadud summa ja kõik mahaarvamised.

5.3 Kumbki osapool kannab ise oma maksetasud, kui tehingulisas ei ole sätestatud teisiti.

5.4 Creator vastutab ainuisikuliselt oma maksukohustuste eest. Ettevõte ei pea Creator nimel makse kinni.

6. Looja kinnitused ja käitumiskoodeks

6.1 Creator kinnitab, et looja üksikasjades esitatud üksikasjad on täpsed, et loojal on õigus sellesse lepingusse astuda ja et looja on 18-aastane või vanem või et vanem või seaduslik eestkostja on käesolevale lepingule allpool alla kirjutanud.

6.2 Mis tahes tehingulisa alusel sisu loomisel nõustub looja:

- (a) edastama sisu, mis vastab tehingulisa spetsifikatsioonidele ja tähtaegadele;
- (b) säilitama täieliku loomingulise kontrolli vormingu, stiili ja esituse üle, eeldusel, et lõplik sisu vastab kaubamärgi esitatud nõuetele;
- (c) avalikustama selgelt tasulised partnerlussuhted kooskõlas kohaldatavate reklaamireeglitega (nt ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance või samaväärne looja riigis), sealhulgas nähtav #ad, #sponsored või „tasulise partnerluse” silt;
- (d) ei esita valet teavet brändi, selle toote või ettevõtte kohta ega esita valesid, eksitavaid või põhjendamatuid väiteid;
- (e) mitte kasutada kaadrit, muusikat, pilte või muud materjali, mis rikub kolmanda osapoole intellektuaalomandit või õigusi;
- (f) säilitama professionaalse käitumise kogu suhtluses kaubamärkide ja ettevõtte esindajatega;
- (g) vältima selle lepingu alusel sisu loomisel käitumist, mis on ebaseaduslik, diskrimineeriv, ahistav, laimav, seksuaalselt vulgaarne või muul viisil mõistlikult tõenäoliselt kahjustab kaubamärgi või ettevõtte mainet; ja
- (h) avalikustama viivitamata igasuguse huvide konflikti (nt olemasolev tehing otsese konkurendiga) enne tehingu lisaga nõustumist.

7. Intellektuaalomand ja kasutusõigused

7.1 Creator säilitab enda toodetud sisu omandiõiguse vastavalt kaubamärgile ja/või ettevõttele vastava tehingulisa alusel antud kasutusõigustele.

7.2 Kõik litsentsitingimused, kasutusaknad või eksklusiivsusperioodid määratakse iga tehingu kohta ja need ei ulatu kaugemale sellest, mis on selles tehingulisas kokku lepitud.

8. Konfidentsiaalsus Kumbki osapool hoiab konfidentsiaalsena kogu mitteavalikku teavet, mida teine või brändipartner jagab (nt tehingutingimused, tasud, avaldamata tooted ja kampaaniastrateegia) ega avalda seda ilma nõusolekuta kolmandatele osapooltele, välja arvatud professionaalsetele nõustajatele usalduskohustuse alusel või kui avalikustamine on seadusega ette nähtud.

9. Andmekaitse

9.1 Kumbki osapool järgib UK GDPR ja Data Protection Act 2018 nõudeid seoses käesoleva lepingu alusel jagatud isikuandmetega.

Ettevõte 9.2 kasutab Creator isikuandmeid selle teenuse käitamiseks, tehingute tegemiseks ja korraldamiseks ning maksete tegemiseks ning jagab neid kaubamärgiga ainult vastavalt punktile 2.3. Ettevõte hoiab seda turvaliselt ja ei müü seda.

10. Tähtaeg ja lõpetamine

10.1 Sellel lepingul ei ole fikseeritud lõppkuupäeva ja see ei aegu aja möödudes. See kehtib seni, kuni kumbki pool selle lõpetab, teatades sellest kirjalikult 14 päeva ette vastavalt jaotisele 15 (Teated).

10.2 Kui etteteatamise ajal on ettevõtte hangitud tehingulisa endiselt aktiivne, ei lõpe käesolev leping enne tehingu lõpuleviimist, hoolimata 14-päevasest etteteatamisperioodist. „Lõpetatud" tähendab tehingu lisades märgitud kampaania lõppkuupäeva ja loojale täieliku tasu maksmise kuupäeva, kumb on hilisem.

10.3 Lepingu lõpetamine ei mõjuta: (i) vahendustasu, mis on juba võlgu enne lepingu lõppemist tagatud tehingutelt; (ii) kohustused, mis tulenevad mis tahes aktiivsest tehingulisandist, mis kehtivad kuni selle tehingu lõpuleviimiseni; või (iii) klauslid 3.4 ja 3.6 kaubamärkide puhul, millega Creator tutvustati enne selle lõppemist.

10.4 Kumbki pool võib käesoleva lepingu viivitamatult lõpetada kirjaliku teatega, kui teine pool paneb toime olulise rikkumise, mida ei ole heastatud 14 päeva jooksul alates kirjaliku teate nõudmisest. Ettevõte võib käesoleva lepingu kohe peatada või lõpetada, kui looja rikub oluliselt klauslit 6.2.

11. Vastutuse piirang

11.1 Ettevõtte roll piirdub võimaluste tutvustamise ja hõlbustamisega. Kui tehingu lisades ei ole sätestatud teisiti, ei ole ettevõte aluseks oleva kaubamärgilepingu osapool ega vastuta kaubamärgi maksmata jätmise, rikkumise või üleastumise eest.

11.2 Kumbki pool ei vastuta teisele lepingust tulenevate kaudsete, juhuslike ega kaudsete kahjude eest.

11.3 Miski selles lepingus ei piira ega välista kummagi poole vastutust hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste, pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest või mis tahes muu vastutuse eest, mida Inglismaa seaduste kohaselt ei saa piirata ega välistada.

11.4 Vastavalt klauslile 11.3 ei ületa ettevõtte koguvastutus, mis tuleneb lepingust või sellega seoses lepingust, lepinguvälistusest (sh hooletusest) või muul viisil, kogu vahendustasu, mille Ettevõte sai Looja tehingutelt 12 kuu jooksul enne pretensiooni esitamist.

12. Hüvitis Looja nõustub hüvitama ettevõtte mõistlikud kahjud ja kulud, mis tulenevad kolmandate isikute nõuetest, mis on põhjustatud 6.2 klausli rikkumisest, looja rikkuva materjali kasutamisest või käesoleva lepingu alusel toodetud sisus esitatud valeandmetest.

13. Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

13.1 Osapooled püüavad esmalt lahendada kõik vaidlused mitteametlikult heauskse arutelu teel.

13.2 Käesolevat lepingut reguleerivad England and Wales seadused. Mitteametlikult lahendamata vaidlused kuuluvad England and Wales kohtute ainupädevusse.

14. Kogu leping ja muudatused

14.1 Käesolev leping koos kõigi allkirjastatud tehingulisadega on kogu poolte vaheline leping sellel teemal ja asendab kõik varasemad kirjalikud või suulised arutelud või kokkulepped.

14.2 Kumbki pool kinnitab, et ei ole tuginenud ühelegi avaldusele, mida selles lepingus ei ole sätestatud, kuid miski selles lepingus ei välista vastutust petturliku valeandmete esitamise eest.

14.3 Kõik käesoleva lepingu muudatused peavad olema kirjalikud ja mõlema poolega kokku leppinud (piisab meili kinnitusest).

15. Teated

15.1 Kõik käesoleva lepingu kohased teated, sealhulgas teatis selle lõpetamise kohta jaotise 10 alusel, peavad olema kirjalikud ja saadetud meili teel Looja üksikasjades olevale Looja e-posti aadressile ja e-posti aadressile, mille ettevõte loojale kirjalikult annab, või muul poolte vahel kokkulepitud kirjalikul viisil.

15.2 Teade loetakse kättesaaduks: kui see on saadetud e-postiga tööpäeval enne kella 17.00, siis sellel päeval; muul juhul järgmisel tööpäeval; postiga saatmisel kaks tööpäeva pärast postitamist.

16. Eraldatavus Kui mõni säte osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, jääb ülejäänud osa jõusse ja pooled peavad heas usus läbirääkimisi, et asendada see sätetega, mis saavutavad võimalikult täpselt oma esialgse eesmärgi.

17. Loobumine Kummagi lepinguosalise ebaõnnestumine või viivitus käesolevast lepingust tuleneva õiguse kasutamisel ei tähenda sellest õigusest loobumist ning ükski õiguse ükski või osaline kasutamine ei takista selle edasist kasutamist.

18. Ülesandmise looja ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi loovutada, üle anda ega allhankelepinguid sõlmida. Ettevõte võib loovutada selle lepingu oma äritegevuse järglasele, kui loojat teavitatakse sellest kirjalikult.

19. Kolmandate isikute õigused Käesolev leping ei anna õigusi kellelegi, kes ei ole selle osaline, ja Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ei kehti sellele.

20. Vastastekstid ja elektrooniline allkiri Käesolevale lepingule võib alla kirjutada eksemplarides, sealhulgas elektroonilise allkirjaga, millest igaüks on originaal ja mis koos moodustavad ühe lepingu.

Allkirjad Leping on tähtajatu ja kehtib kuni lõpuni vastavalt jaotisele 10.

Vidfluencer (Aryan Khan ja Jonathan Neill, koos kauplemine kui Vidfluencer) nimel:



Jonathan Neill



Aryan Khan

Looja:

Nimi (trükis): _____

Allkiri: _____

Vanem või seaduslik eestkostja (ainult juhul, kui looja on alla 18-aastane):

Olen Looja vanem või seaduslik eestkostja. Nõustun selle lepinguga ja tagan, et looja järgib seda.

Nimi (trükis): _____ Seos loojaga: _____

Allkiri: _____